

# 부가가치세, 헛갈리는 기준부터

전산회계 1급 이론시험 대비 · 현행법의 기본 원칙 중심

법령 확인: 2026-09-25

문제를 읽으면 먼저 질문을 네 칸 중 하나에 넣으세요. ① 과세되는가 ② 세금계산서를 발급하는가 ③ 매입세액을 공제하는가 ④ 언제 신고하는가. 한 칸의 결론을 다른 칸으로 옮기지 않는 것이 첫 목표입니다.

## 짧게 읽고, 가리고, 내 말로 답하기

오늘 12분: 01·02·03을 읽고, 표를 가린 뒤 확인 질문에 답합니다.

내일 10분: 어제 틀린 확인 질문부터 다시 답하고 04·05를 공부합니다.

모레 10분: 06·07·08을 읽은 뒤 모든 확인 질문을 섞어 복습합니다. 답과 이유를 모두 설명할 수 있어야 이해한 것입니다.

## 차례

01. 면제되는 것은 무엇인가?
02. 폐업 신고와 세금 신고의 시계
03. 영업부의 차인데 왜 불공제일까?
04. 사업장은 ‘무슨 업종, 누구’인가?
05. 0%와 면세는 출발점이 다르다
06. 과세표준에서 무엇을 빼는가?
07. 돈을 안 받아도 공급이 될까?
08. 간이과세와 기본 성격 마무리

## 사용 안내

각 단원의 확인 질문은 답과 이유까지 말해보세요. 정답은 단원 뒤에 함께 실었습니다. 온라인 개념 정리 화면에서는 정답을 접어두고 직접 메모를 작성할 수 있습니다.

이 교재는 현행법의 기본 원칙을 정리했습니다. 실제 시험에서는 해당 회차의 적용 세법과 문제 조건을 따릅니다. 과거 기출의 기준금액을 그대로 외우지 마세요.

온라인 메모는 해당 브라우저에 저장됩니다. 다른 기기로 옮길 때는 메모 백업을 사용하세요. 기본 PDF에는 개인 메모가 포함되지 않습니다.

## 01. 면제되는 것은 무엇인가?

세금계산서를 안 끊는 거래도 부가세가 생길 수 있습니다.

‘면제’라는 단어 다음에 생략된 목적어를 붙여 읽습니다. 납세의무 면제, 세금계산서 발급의무 면제, 간이과세자의 납부의무 면제는 서로 다른 제도입니다.

아래 표의 간주임대료는 과세되는 부동산 임대의 보증금에 관한 경우입니다. 사업상 증여·폐업 잔존재화는 법에서 정한 간주 공급 요건을 충족하는 재화를 전제로 합니다.

| 거래                    | 부가세 판단       | 세금계산서   |
|-----------------------|--------------|---------|
| 구매확인서·내국신용장에 의한 국내 공급 | 영세율(과세거래)    | 발급      |
| 직접수출                  | 영세율(과세거래)    | 발급의무 면제 |
| 간주임대료                 | 과세표준에 포함     | 발급의무 면제 |
| 사업상 증여                | 요건 충족 시 간주공급 | 발급의무 면제 |
| 폐업 시 잔존재화             | 요건 충족 시 간주공급 | 발급의무 면제 |

선택지에서 조심할 말: ‘영세율이므로 발급하지 않는다’는 연결이 틀렸습니다. 구매확인서 거래는 세율 0%와 세금계산서 발급이 동시에 성립합니다.

### 표를 가리고 먼저 답하기

1. 구매확인서에 의한 공급과 직접수출은 모두 영세율이다. 세금계산서 발급의무도 같은가?

정답 · 다릅니다. 구매확인서 공급은 발급하고, 직접수출은 발급의무가 면제됩니다.

2. 간주임대료는 세금계산서 발급이 면제되므로 과세표준에서도 제외한다. O/X?

정답 · X. 발급의무 면제와 과세표준 제외는 별개입니다. 과세 임대의 간주임대료는 과세표준에 포함합니다.

직접 쓰기: ‘발급 면제 ≠ …’로 시작하는 한 문장을 적어보세요.

근거: 부가가치세법 시행령 제71조 · 발급의무 면제

근거: 부가가치세법 제29조 · 과세표준

## 02. 폐업 신고와 세금 신고의 시계

**폐업 사실은 지체 없이, 폐업분 부가세는 다음 달 25일까지.**

기한을 묻는 문제에서는 ‘무엇을 신고하는지’를 먼저 표시합니다. 폐업신고서와 부가가치세 확정신고서는 서로 다릅니다. 과세기간은 거래를 묶는 기간이고, 신고기한은 그 거래의 세금을 신고하는 마지막 날입니다.

| 무엇을 묻는가                | 기준·기한                             |
|------------------------|-----------------------------------|
| 사업자등록 신청               | 사업개시일부터 20일 이내. 개시 전 신청도 가능       |
| 휴업·폐업 사실 또는 등록사항 변경 신고 | 지체 없이                             |
| 일반과세자 과세기간             | 1기 1/1~6/30, 2기 7/1~12/31         |
| 일반과세자 확정신고·납부          | 1기 7/25, 2기 다음 해 1/25까지           |
| 예정신고 대상자의 예정신고·납부      | 1~3월분 4/25, 7~9월분 10/25까지         |
| 폐업자의 마지막 과세기간          | 그 과세기간 개시일~폐업일                    |
| 폐업분 부가가치세 신고·납부        | 폐업일이 속하는 달의 다음 달 25일까지            |
| 간이과세자 기본 과세기간·신고       | 1/1~12/31, 다음 해 1/25까지(예외 있음)     |
| 세금계산서 발급               | 원칙: 공급시기. 월합계 등 법정 특례: 다음 달 10일까지 |

- 9월 18일에 폐업한 계속사업 일반과세자: 마지막 과세기간은 7/1~9/18, 폐업 사실 신고는 지체 없이, 부가세 신고·납부는 10/25까지입니다. ‘폐업일부터 25일’로 세면 안 됩니다.

- 신규사업자의 첫 과세기간은 사업개시일부터 해당 과세기간 말일까지입니다. 개시 전 사업자등록을 신청했다면 등록신청일부터 셉니다.

- 개인 일반사업자와 소규모 법인은 통상 예정고지 대상입니다. 모든 일반과세자가 반드시 연 4회 신고한다고 외우지 않습니다. 간이과세자의 유형전환·세금계산서 발급에 따른 7월 신고 예외도 있습니다.

- 여기의 날짜는 법정 기본기한입니다. 실제 기한의 토요일·공휴일과 연장 여부는 별도로 확인합니다.

선택지에서 조심할 말: ‘20일 이내 / 지체 없이 / 다음 달 10일 / 다음 달 25일’은 각각 다른 행동에 붙는 말입니다.

### 표를 가리고 먼저 답하기

1. 계속사업 일반과세자가 5월 12일 폐업했다. 마지막 과세기간과 부가세 신고기한은?

정답 · 1/1~5/12, 6/25까지입니다. 폐업 사실 신고 자체는 지체 없이 합니다(휴일 등 특례 제외).

2. 4월 3일 등록신청 후 4월 20일 사업을 시작했다. 최초 과세기간의 시작일은?

정답 · 4월 3일입니다. 사업개시 전 등록신청을 한 경우 신청일부터 과세기간이 시작됩니다.

직접 쓰기: 폐업일을 하나 정하고 ‘과세기간 / 폐업신고 / 부가세 신고’ 세 가지를 적어보세요.

근거: 부가가치세법 제8조 · 사업자등록

근거: 부가가치세법 제5조 · 과세기간

근거: 국세청 · 신고납부기한

근거: 부가가치세법 제34조 · 세금계산서 발급시기

### 03. 영업부의 차인데 왜 불공제일까?

회사 비용이라는 사실만으로 매입세액을 공제하지 않습니다.

공제 판단 순서: ① 과세사업에 쓰였는가 → ② 법정 불공제 사유가 있는가 → ③ 적격증빙 등 요건을 갖췄는가. 세금계산서를 받았다는 사실은 이 중 한 조건일 뿐입니다.

| 지출 내용                             | 매입세액 판단            | 구분하는 말               |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|
| 거래처 접대용 선물                        | 불공제                | 기업업무추진비(구 접대비)       |
| 영업부 일반 업무용 개별소비세 과세 승용차의 구입·임차·수리 | 불공제                | 회사 업무용 ≠ 법정 직접 영업용   |
| 운수업·자동차판매업 등 법정 업종의 직접 영업용 자동차    | 일반 업무용 승용차 불공제의 예외 | 업종과 직접 사용 목적을 확인     |
| 면세사업에만 쓰는 소모품                     | 불공제                | 면세사업 관련              |
| 경영사업자의 과세매출에만 쓰인 수수료              | 공제 가능              | 직접 귀속 먼저 판단          |
| 과세·면세 공통으로 쓰는 비용                  | 공통매입세액 안분 검토       | 모두 공제 / 모두 불공제 단정 금지 |
| 토지 취득 관련 중개수수료                    | 불공제                | 토지 관련 자본적 지출         |
| 과세사업 직원의 통상 복리후생 목적 과세물품          | 요건 충족 시 공제 가능      | 거래처 접대와 구별           |

- 적격증빙을 받아도 접대용 선물의 부가세는 공제되지 않습니다. 불공제 세액은 해당 비용이나 자산 원가에 포함하는 것이 기본입니다.
  - 과세사업 공장 직원에게 과일을 사 주었더라도 그 과일 자체가 면세이면 공제할 부가세가 없습니다. 비용 목적과 거래의 과세 여부를 각각 확인하세요.
  - 용도가 적혀 있지 않은 승용차 보기는 단정하면 안 됩니다. 먼저 ‘영업부 업무용인지, 법정 업종의 직접 영업용인지’를 확인합니다.
- 선택지에서 조심할 말: ‘업무에 사용’과 ‘직접 영업용’을 같은 말로 외우지 마세요. 영업부 직원이 몰고 다니는 일반 업무용 승용차는 불공제 대상이 될 수 있습니다.

### 표를 가리고 먼저 답하기

1. 같은 선물을 거래처 접대용으로 산 경우와 과세사업 직원 복리후생용으로 산 경우, 세금계산서가 같으면 공제 판단도 같은가?
- 정답 · 아닙니다. 접대용은 불공제이고, 직원 복리후생용 과세물품은 다른 공제 요건을 충족하면 공제 가능합니다.
2. 과세·면세 경영사업자라는 이유만으로 모든 매입세액을 안분한다. O/X?
- 정답 · X. 과세 또는 면세에 직접 귀속되는 금액부터 구분합니다. 공통으로 쓰여 귀속을 구분할 수 없는 금액에 안분을 검토합니다.
- 직접 쓰기: 내가 헛갈리는 지출 하나를 ‘용도 → 불공제 사유 → 증빙’ 순서로 설명해보세요.
- 근거: 부가가치세법 제39조 · 공제하지 않는 매입세액
- 근거: 부가가치세법 제40조 · 공통매입세액 안분

## 04. 사업장은 ‘무슨 업종, 누구’인가?

부동산매매업은 법인·개인을, 부동산임대업은 부동산 소재지를 봅니다.

업종을 먼저 고르고 법인인지 개인인지 확인합니다. ‘부동산’이라는 공통 단어 때문에 매매업과 임대업을 같은 칸에 넣지 마세요.

| 업종·상황                   | 사업장의 기본 기준                         |
|-------------------------|------------------------------------|
| 제조업                     | 최종제품을 완성하는 장소. 따로 포장·충전만 하는 장소는 제외 |
| 건설업·운수업·부동산매매업의 법인      | 법인 등기부상 소재지(등기부상 지점 포함)            |
| 건설업·운수업·부동산매매업의 개인      | 사업 업무를 총괄하는 장소                     |
| 부동산임대업                  | 부동산 등기부상 소재지(법정 예외 제외)             |
| 판매시설을 갖춘 직매장            | 사업장에 해당                            |
| 사업장 설치도 없고 사업자등록도 없는 경우 | 결정·경정 당시 주소 또는 거소                  |

- 사업자등록은 사업장마다 신청하는 것이 원칙입니다. 다만 등록 신청을 반드시 관할 세무서에만 해야 하는 것은 아닙니다. 다른 세무서장에게 신청해도 관할 세무서장에게 신청한 것으로 봅니다.

- ‘사업장 판단’, ‘등록 신청 접수 장소’, ‘사업자단위과세’는 다른 질문입니다. 사업자단위과세는 여러 사업장을 본점·주사무소 중심으로 등록·신고하는 별도 제도입니다.

선택지에서 조심할 말: ‘법인의 등기부’와 ‘부동산의 등기부’에서 앞의 명사를 반드시 읽으세요.

### 표를 가리고 먼저 답하기

1. 법인 부동산매매업의 사업장은 판매할 부동산의 소재지이다. O/X?

정답 · X. 법인 등기부상 소재지입니다. 부동산임대업의 기본 기준과 혼동하면 안 됩니다.

2. 사업자등록은 사업장 관할 세무서장에게만 신청할 수 있다. O/X?

정답 · X. 다른 세무서장에게도 신청할 수 있습니다.

직접 쓰기: ‘매매 법인 / 매매 개인 / 임대’의 사업장을 세 줄로 써보세요.

근거: 부가가치세법 시행령 제8조 · 사업장

근거: 부가가치세법 제8조 · 사업자등록

## 05. 0%와 면세는 출발점이 다르다

영세율은 과세거래에 0%, 면세는 해당 거래의 납세의무를 면제합니다.

결과적으로 매출 부가세가 0처럼 보여도 매입세액의 처리가 다릅니다. 이 차이를 먼저 이해하면 수출·면세포기·불공제 문제를 함께 정리할 수 있습니다.

| 비교      | 영세율                | 면세                      |
|---------|--------------------|-------------------------|
| 세법상 위치  | 과세거래, 세율 0%        | 일정 거래의 납세의무 면제          |
| 관련 매입세액 | 요건 충족 시 공제·환급 가능   | 원칙적으로 공제·환급 불가          |
| 대표 사례   | 직접수출, 구매확인서에 의한 공급 | 미가공식료품, 토지, 주택 임대 등     |
| 취지      | 소비지국 과세원칙          | 기초생활 지원·역진성 완화 등        |
| 세금계산서   | 거래별로 발급 여부가 다름     | 면세거래에 세금계산서를 발급하는 것은 아님 |

- 면세는 전부 포기할 수 없는 것도, 마음대로 전부 포기할 수 있는 것도 아닙니다. 영세율 적용대상이 되는 면세 재화·용역 등 법에서 정한 대상은 신고하여 면세를 포기할 수 있습니다.

- 면세포기를 신고하면 신고일부터 3년간 면세를 적용받지 못합니다. 기간이 지난 뒤에도 면세적용신고를 하지 않으면 계속 포기한 것으로 봅니다.

- 토지와 건물을 함께 사도 토지와 건물의 과세 여부는 각각 판단합니다. 토지는 면세, 일반적인 상가 건물은 과세입니다. 면세 계산서와 세금계산서도 구별하세요.

선택지에서 조심할 말: ‘면세사업자는 어떠한 경우에도 면세를 포기할 수 없다’처럼 예외를 지운 문장을 경계하세요.

### 표를 가리고 먼저 답하기

1. 수출업자의 적법한 과세 매입세액은 매출세율이 0%이므로 공제할 수 없다. O/X?

정답 · X. 영세율 거래 관련 매입세액은 요건을 충족하면 공제·환급받을 수 있습니다.

2. 면세포기 신고일부터 3년이 지나면 자동으로 면세로 돌아간다. O/X?

정답 · X. 기간 경과 후 면세적용신고가 필요합니다.

직접 쓰기: 영세율과 면세의 차이를 ‘매입세액’이라는 단어를 넣어 설명해보세요.

근거: 국세청 · 부가가치세 개요

근거: 부가가치세법 제28조 · 면세의 포기

## 06. 과세표준에서 무엇을 빼는가?

공급가액에는 부가세를 넣지 않습니다. 장려금·대손금을 매출에서 임의로 빼지도 않습니다.

일반적인 10% 과세거래에서 공급대가 110만원은 공급가액 100만원과 부가세 10만원입니다. 과세표준을 묻는지, 납부할 세액을 묻는지부터 구별하세요.

| 항목                          | 과세표준 처리                    |
|-----------------------------|----------------------------|
| 매출에누리·매출환입·조기결제 매출할인        | 공급가액에서 제외                  |
| 공급받는 자에게 도달하기 전 파손·훼손·멸실 재화 | 그 가액 제외                    |
| 공급과 직접 관련 없는 국고·공공보조금       | 제외. ‘직접 관련 없는’ 조건 확인       |
| 대금 지급 지체로 받는 연체이자           | 제외                         |
| 매출 부가가치세 자체                 | 제외                         |
| 공급받는 자에게 지급하는 판매장려금         | 과세표준에서 차감하지 않음             |
| 회수하지 못한 대손금액                | 과세표준에서 차감하지 않음. 대손세액공제는 별도 |
| 과세 임대의 간주임대료                | 포함                         |

- 연습: 부가세 별도 매출 100만원에서 에누리 10만원을 하고 별도로 판매장려금 5만원을 지급했다면 과세표준은 90만원입니다. 85만원이 아닙니다.

- 간주공급의 가액은 원칙적으로 시가를 봅니다. 감가상각자산에는 별도 계산 규정이 있으므로 장부가액을 무조건 과세표준으로 사용하지 않습니다.

선택지에서 조심할 말: ‘포함하지 않는다’와 ‘공제하지 않는다’는 반대 방향입니다. 장려금은 과세표준에서 공제하지 않으므로 빼지 않습니다.

### 표를 가리고 먼저 답하기

1. 부가세 포함 대금 550,000원인 일반 10% 과세매출의 공급가액과 세액은?

정답 · 공급가액 500,000원, 세액 50,000원입니다. 공급가액은  $550,000 \div 1.1$ 입니다.

2. 판매장려금 30,000원을 지급했다. 공급가액에서 30,000원을 빼는가?

정답 · 아닙니다. 판매장려금은 과세표준에서 차감하지 않습니다. 에누리와 구별합니다.

직접 쓰기: ‘빼는 것 세 가지 / 빼지 않는 것 두 가지’를 표를 보지 않고 적어보세요.

근거: 부가가치세법 제29조 · 과세표준

## 07. 돈을 안 받아도 공급이 될까?

현금 수령, 증빙 발급, 과세 여부는 각각 판단합니다.

법의 기본 과세대상은 사업자의 재화·용역 공급과 재화의 수입입니다. ‘용역의 수입’을 재화의 수입과 똑같은 과세대상 항목으로 외우지 않습니다. 다만 국외 용역에 대한 대리납부·전자적 용역 특례 등까지 세금이 없다는 뜻은 아닙니다.

자기생산·취득재화를 거래처에 무상 증정하면 요건에 따라 사업상 증여가 됩니다. 매출대금을 받지 않았다는 이유만으로 부가세를 없애지 않습니다. 폐업 시 잔존재화도 법정 요건을 갖추면 공급으로 봅니다.

| 판단 상황                  | 확인할 개념                     |
|------------------------|----------------------------|
| 접대하려고 선물을 새로 구입        | 매입 단계의 불공제                 |
| 자기생산·취득 제품을 거래처에 무상 제공 | 공급 단계의 사업상 증여 검토           |
| 과세 물품을 현금 판매하고 증빙 미발급  | 증빙이 없어도 과세매출 판단은 필요        |
| 면세 원물 과일을 현금영수증 받고 구입  | 증빙이 있어도 면세 거래에 부가세가 생기지 않음 |

- 간주공급에는 매입세액 공제 여부 등 요건과 예외가 있습니다. 견본품·광고선전물 등 별도 예외를 제시하면 그 조건을 먼저 적용하세요. ‘모든 무상 증여는 무조건 과세’로 확대하지 않습니다.

선택지에서 조심할 말: 증빙의 존재가 세금의 존재를 결정하는 것은 아닙니다. 먼저 거래 내용으로 과세 여부를 판단합니다.

### 표를 가리고 먼저 답하기

1. 과세 제품을 팔았지만 현금영수증을 발급하지 않았다. 부가세 매출도 없는가?

정답 · 아닙니다. 증빙 미발급과 과세매출 여부는 다릅니다.

2. 접대용 선물 구입과 자사 제품의 거래처 무상 제공은 둘 다 매입세액 불공제 문제인가?

정답 · 아닙니다. 앞은 매입세액 공제 판단, 뒤는 사업상 증여에 따른 매출세액 판단을 먼저 합니다.

직접 쓰기: ‘구입할 때’와 ‘제공할 때’의 부가세 질문을 하나씩 적어보세요.

근거: 부가가치세법 제4조 · 과세대상

근거: 부가가치세법 제10조 · 재화 공급의 특례

근거: 부가가치세법 제39조 · 공제하지 않는 매입세액

## 08. 간이과세와 기본 성격 마무리

간이과세자의 초과 공제액은 환급되지 않습니다. 옛 기출의 기준금액도 그대로 외우지 않습니다.

부가가치세의 기본 성격은 국세·간접세·물세이며, 일반과세자의 기본 계산은 매출세액에서 공제 가능한 매입세액을 빼는 전 단계세액공제 방식입니다. 매출액에서 매입액을 직접 빼는 이름으로 혼동하지 마세요.

| 구별할 항목                            | 학습 기준                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 간이과세 적용의 일반적 매출 기준                | 직전 연도 공급대가 1억 400만원 미만인 개인사업자. 배제 업종·별도 기준 있음 |
| 간이과세자의 과세표준                       | 공급대가 합계액. 일반과세자의 공급가액 기준과 구별                  |
| 간이과세자의 납부의무 면제 기준                 | 해당 과세기간 공급대가 4,800만원 미만. 신규·폐업 등은 환산 규정 확인    |
| 신규 또는 직전 연도 공급대가 4,800만원 미만 간이과세자 | 세금계산서 발급 대상에서 제외되는 구분                         |
| 공제액이 납부세액을 넘는 경우                  | 초과액은 없는 것으로 보아 환급하지 않음                        |

- 106회 과거 기출 보기의 ‘8천만원’은 그 당시 기준입니다. 2026-09-25 확인한 현행 일반 기준은 1억 400만원입니다. 부동산임대업 등에는 별도 기준이 있으므로 모든 업종에 같은 금액을 적용하지 않습니다.

- ‘납부 면제’라는 말만 보고 면세사업자가 되었다고 판단하지 마세요. 간이과세자의 납부의무 면제와 면세 재화·용역은 별개입니다.

- 실제 응시 회차에서 적용하도록 공지한 개정세법 기준이 있으면 그 기준을 우선합니다. 이 노트는 전산회계 1급의 기본 개념 정리이며 세무 1·2급의 세부 신고서 작성까지 확장하지 않습니다.

선택지에서 조심할 말: ‘적용 기준’은 직전 연도, ‘납부 면제’는 해당 과세기간입니다. 금액뿐 아니라 어느 기간인지도 함께 암기합니다.

### 표를 가리고 먼저 답하기

1. 간이과세자는 공제액이 납부세액보다 많으면 그 차이를 환급받는다. O/X?

정답 · X. 그 초과액은 환급받지 못합니다.

2. 전단계세액공제법에서 기본적으로 차감하는 것은 매입액인가, 공제 가능한 매입세액인가?

정답 · 공제 가능한 매입세액입니다.

직접 쓰기: ‘직전 연도 / 해당 과세기간 / 초과액 환급’ 세 단어를 써서 정리해보세요.

근거: 국세청 · 부가가치세 개요

근거: 국세청 · 간이과세 세무 안내

근거: 국세청 · 간이과세자 납부면제 금액

근거: 부가가치세법 제63조 · 간이과세 과세표준과 세액